

통 보

1. 제 목 : 시설운영위원회 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇・◇◇◇・▽▽▼▼■ ■

3. 내 용

가. 업무개요

▼▼■ ■에서는 시설 운영의 민주성과 투명성을 제고하고 입소자의 권익 향상과 시설의 체계적·종합적 발전 방향을 모색하기 위하여 시설운영위원회를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「사회복지사업법」 제36조(운영위원회) 제1항 및 「사회복지사업법 시행규칙」 제24조(운영위원회 설치 및 운영 등) 제2항에 따르면 사회복지시설은 시설 당 운영위원회를 두어야 하며 [표]와 같이 보건복지부령으로 정한 경우 복수의 시설에 공동으로 운영위원회를 둘 수 있다고 정하고 있습니다.

[표] 보건복지부령으로 정하는 공동 운영위원회 운영 요건

○ 사회복지사업법 시행규칙 제24조(운영위원회의 설치 및 운영 등) 제2항에 따라 다음 각 호를 모두 만족해야 함

1. 3개 이내의 시설일 것
2. 같은 시·군·구에 있을 것
3. 모두 거주시설이거나 모두 거주시설이 아닌 시설로서 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 적합할 것
 - 가. 거주시설 : 거주자 정원이 20명 미만일 것
 - 나. 거주시설이 아닌 시설 : 시장·군수·구청장이 시설의 특성, 이용자 수, 시설 규모 등을 고려하여 공동으로 위원회를 두는 것이 필요하다고 인정할 것

※ 요양원 시설코드가 1(노인의료복지시설)과 3(재가장기요양기관)인 경우 승인 없이 공동 운영 가능, 요양원 시설코드가 1(노인의료복지시설)과 2(재가노인복지시설)인 경우 시설당 운영이 원칙

또한, 보건복지부 「2022년 사회복지시설 관리안내」에 따르면 시설운영위원회 정기회의는 분기별 1회 이상, 수시회의는 재적위원 1/3의 요청이 있거나 회의 개최요건에 해당할 경우 개최 가능하며 회의는 시설생활자, 시설 종사자 등에게 공개를 원칙으로 하고 서면 또는 대리출석에 의한 시설운영위원회 심의는 원칙적으로 불가합니다.(단, 국가감염병 확산 등 특수한 상황이 있을 경우 전자적 방법을 활용한 다자간 회의는 가능)

따라서 장기요양시설 및 주간보호센터를 운영하는 ▼▼■□에서는 법령에 따 시설운영위원회를 설치·운영하고 회의는 요건을 갖추어 분기별 1회 이상 대면으로 개최하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 상반기 ▼▼■□ 종합감사 시 시설운영위원회 운영현황을 확인한 결과, ▽ ▽ ▼▼■□에서는 시설운영위원회를 관할 시장·군수·구청장의 승인 없이 장기요양기관과 주간보호센터가 공동 운영되고 있는 것으로 확인되었습니다.

또한 2022년 시설운영위원회를 ◇◇▼▼■□에서는 서면으로 4회 개최하였고, ◇◇▼▼■□에서는 위원별 개별 방문으로 6회 개최한 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

- ◇◇·◆◆·▽ ▽ 요양원에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▽ ▽ ▼▼■□장은

- 시설운영위원회가 설치기준에 따라 적정하게 운영될 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

○ ◇◇·◆◆▼▼■□장은

- 시설운영위원회를 대면 회의로(비대면 시 다자간 전자매체 활용) 개최·운영하시기 바랍니다. (통보)